

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2532 นาย ศิริพงศ์ นามนนท์
นาย วีระ มุสิกพงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 136, มาตรา 326, มาตรา 328, มาตรา 329

ป.วิ.อ. มาตรา 221

การที่จำเลยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า "การที่อัยการเขต 8(หมายถึงตัวโจทก์) สั่งกลับคำสั่งของอัยการจังหวัดไม่ให้ฟ้องนายโสภณกิจประสาน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากก่อให้เกิดบรรทัดฐานเช่นนี้ จะทำให้เกิดการทุจริตกันอย่างใหญ่โต..."และว่า จำเลยจะสอบสวนกรมอัยการซึ่งทุกวันนี้ละเหะจนไม่น่าจะปล่อยปละละเลยอีกต่อไปได้ ประเด็นที่จะสอบคืออัยการพิเศษประจำเขต 8สั่งไม่ฟ้องนายโสภณ ไม่รู้ว่าไปสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนที่ไหนมาสำคัญ และเรื่องนี้จำเลยจะจัดการสะสางทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ และว่า จำเลยรู้ว่ามีกรรับเงินรับทองนั้น เป็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์สั่งไม่ฟ้องนายโสภณกิจประสานแม้โจทก์จะอ้างว่ามีอำนาจสั่งไม่ฟ้องนายโสภณ แต่การสั่งไม่ฟ้องมีพฤติการณ์ที่ทำให้น่าสงสัยหลายประการ และจำเลยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากภริยาและมารดาผู้ตายว่าการที่โจทก์มีคำสั่งดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยเห็นว่าพฤติการณ์ในการสั่งไม่ฟ้องเป็นที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการไม่ชอบประกอบกับเป็นคดีที่มีอิทธิพลซึ่งประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจ เมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ความเห็นของจำเลย จำเลยก็ให้สัมภาษณ์ไปตามความคิดเห็นของตน แม้ถ้อยคำที่ใช้จะรุนแรงอยู่บ้าง แต่ก็เห็นได้ว่าได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจและดีชมด้วยความ

เป็นธรรมเนียมอันเป็นวิสัยของจำเลยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงกระทำเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามที่โจทก์ฟ้อง คดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเอง และต้องห้ามฎีกาโดยมาตรา 218, 219 และ 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็รับฎีกาไว้พิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 326, 328, 332, 91 และสั่งให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้อง มีคำสั่งประทับฟ้องโจทก์ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์อุทธรณ์โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2526 นายปรีดี สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต และนายแสงชัยหรือโกโหล่น ศักดิ์ศรีทวีถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงถึงแก่ความตายที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังจากเกิดเหตุแล้วเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน คือนายอาหมาด ดวงแก้ว นายตอพาด บุญหล้า และนายกาหริ่ม คำเขี้ย ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นนายอาหมาดกับพวกให้การรับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธ

ป็นยิงนายปรีดีและนายแสงชัยจริง โดยมีนายโสภณ กิจประสาน เป็นผู้ใช้ จ้าง วาน ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกนายอาหมากับพวก คนละตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามเอกสารหมาย ล.20 และ ล.21 คดีถึงที่สุดแล้วพนักงานสอบสวนได้ ก็นนายประทีปหรือฮวด เกิดผล ไว้เป็นพยานและมีความเห็นสั่งฟ้องนายโสภณใน ข้อหาใช้ จ้าง วาน ผู้อื่นฆ่านายปรีดีและนายแสงชัย ตามเอกสารหมาย ล.22 นาย ชัชวาลเยี่ยมพิภักดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น มีความเห็นตามความเห็นของ พนักงานสอบสวน ตามเอกสารหมาย ล.3 และได้เสนอความเห็นต่อโจทก์ซึ่งเป็น อัยการพิเศษประจำเขต 8 ในขณะนั้น โจทก์มีบันทึกเห็นชอบไม่ฟ้องนายประทีปต่อ ท้ายความเห็นของอัยการจังหวัดภูเก็ตตามเอกสารหมาย ล.4 ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 นายโสภณได้ทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรม อัยการ ตามเอกสารหมาย จ.1 อธิบดีกรมอัยการได้มีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินการตรวจ สอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้ทราบ โจทก์ได้เรียกสำนวนการสอบสวนจากอัยการ จังหวัดภูเก็ตมาพิจารณาและมีความเห็นควรสอบสวนเพิ่มเติมจึงมีหนังสือแจ้งผู้ บังคับการกองปราบปรามให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อมาโจทก์ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนาย โสภณ อัยการจังหวัดภูเก็ตได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมคำสั่งไม่ฟ้องนายโสภณให้ นายมานิตวัลยะเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นนายมานิตมีความเห็นว่า โจทก์ไม่มีอำนาจสั่งคดี วันที่ 16 สิงหาคม 2528 วันที่ 28 กันยายน 2528 และวันที่ 1 ตุลาคม 2528 จำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์มีคำสั่งไม่ฟ้องนายโสภณ และหนังสือพิมพ์รายวันข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ ได้ลงข้อความที่จำเลยให้สัมภาษณ์ตามฟ้องของโจทก์ ปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.5

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าข้อความที่ลงในหนังสือพิมพ์เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ และ

เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่นั้น เห็นว่าข้อความที่จำเลยให้
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.5 นั้นเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์สั่งไม่
ฟ้องนายโสภณ กิจประสาน แม้โจทก์จะอ้างและนำสืบว่าโจทก์มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องนาย
โสภณก็ตาม แต่การที่โจทก์สั่งไม่ฟ้องนายโสภณนั้นมีพฤติการณ์ที่ทำให้น่าสงสัย
หลายประการ กล่าวคือประการแรก หนังสือร้องขอความเป็นธรรมของนายโสภณ
ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 ถึงกรมอัยการในวันเดียวกัน
นั่นเอง และตามเอกสารหมายเลข ล.31 แผ่นที่ 7 ปรากฏว่าอธิบดีกรมอัยการได้แถลงต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรว่าหนังสือร้องขอความ
เป็นธรรมดังกล่าวได้ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องเร็วผิดปกติ ประการที่สอง
หนังสือของโจทก์ที่สั่งให้ผู้บังคับการกองปราบปรามสอบสวนเพิ่มเติมตามเอกสาร
หมายเลข จ.7 ประเด็นที่โจทก์กำหนดให้สอบสวนเพิ่มเติมนั้นล้วนเป็นประโยชน์แก่นาย
โสภณทั้งสิ้น ประการที่สาม พนักงานสอบสวนที่ผู้บังคับการกองปราบตั้งขึ้นมาคือ
พันตำรวจเอกผาด ดวงฤทธิ์ และพันตำรวจโทประกฤติ โกมลฐิติ ให้ทำการสอบสวน
เพิ่มเติมนั้นจะเป็นพนักงานสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หลักฐานยังไม่
ชัดเจน ยังมีข้อสงสัยอยู่ประการสุดท้าย เดิมอัยการจังหวัดภูเก็ตเห็นควรสั่งฟ้องนาย
โสภณส่วนนายประทีปหรือฮวด เกิดผล เห็นควรสั่งไม่ฟ้องเพราะได้กันไว้เป็นพยาน
โจทก์เห็นชอบด้วยตามเอกสารหมายเลข ล.3 และ ล.4 แต่ต่อมาโจทก์กลับสั่งไม่ฟ้อง
นายโสภณ จากพฤติการณ์ของโจทก์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษประจำ
เขต 8 สังกัดกรมอัยการ และเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีคำสั่งไม่ฟ้อง
นายโสภณในข้อหาฐานใช้ จ้าง วาน ฆ่านายปรีดี สุจริตกุล กับพวก จำเลยซึ่งเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากภริยาและมารดาของนายปรีดีผู้ตายว่า การ
ที่โจทก์มีคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติการณ์ของโจทก์ในการสั่งไม่ฟ้องนายโสภณเป็นที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการไม่ชอบ

ประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีอิทธิพลซึ่งประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนให้ความสนใจ เมื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ความเห็นของจำเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ จำเลยก็ให้สัมภาษณ์ไปตามความคิดเห็นของตน แม้ถ้อยคำที่ใช้จะรุนแรงอยู่บ้าง แต่ก็เห็นได้ว่าได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจและติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของจำเลยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงกระทำเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามที่โจทก์ฟ้องที่โจทก์ฎีกาว่า เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของนายโสภณที่ส่งไปกรมอัยการ จะส่งไปทางไปรษณีย์หรือมอบให้ผู้ใดไปยื่น และการที่อธิบดีกรมอัยการจะได้แถลงต่อคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรว่าอย่างไรนั้น ไม่น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคดีที่โจทก์ฟ้องนี้แต่อย่างใด นั้น เห็นว่า การที่นายโสภณได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมอัยการนั้นย่อมเกี่ยวเนื่องกับคดีนี้โดยตรง เพราะหนังสือร้องเรียนดังกล่าวที่มีไปถึงกรมอัยการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งอธิบดีกรมอัยการก็ยอมรับต่อคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรว่า หนังสือฉบับนี้ได้ส่งมาทางไปรษณีย์จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่หนังสือดังกล่าวได้มาถึงกรมอัยการ เวลา 11 นาฬิกาของวันเดียวกันนอกจากนี้เมื่ออธิบดีกรมอัยการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วก็ได้รับมีคำสั่งส่งเรื่องให้โจทก์ดำเนินการในวันเดียวกันนั้นทันทีที่โจทก์ก็ได้สั่งให้อัยการจังหวัดภูเก็ตส่งสำนวนการสอบสวนมาให้พิจารณาแล้วแจ้งให้ผู้บังคับการกองปราบปรามกรมตำรวจทำการสอบสวนเพิ่มเติมผู้บังคับการกองปราบปรามได้สั่งให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่ไปสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จได้ส่งสำนวนให้โจทก์ โจทก์ก็ทำความเข้าใจสั่งไม่ฟ้องนายโสภณและรายงานต่ออธิบดีกรมอัยการ ตามเอกสารหมายเลข จ.2 ทั้ง ๆ ที่การดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอันมากแต่ก็ได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วเป็นที่ส่อพิรุณอย่างมาก โจทก์ฎีกาต่อไปว่า พนักงานสอบสวนที่โจทก์ให้กอง

ปราบปรามสอบสวนเพิ่มเติมนั้นเป็นพนักงานสอบสวนที่ทำการสอบสวนมาแต่แรก
แล้วมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมหาใช่สิ่งให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม ตั้ง
พนักงานสอบสวนขึ้นมาใหม่แต่อย่างใดไม่ เห็นว่า พนักงานสอบสวนที่ผู้บังคับการ
กองปราบปรามตั้งขึ้นมาคือ พันตำรวจเอกผาด ดวงฤทธิ์ และพันตำรวจโทประฤติ
โกมลฐิติ ให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น จะเป็นพนักงานสอบสวนโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ยังมีข้อสงสัยอยู่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมตำรวจได้มีหนังสือชี้แจงต่อ
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามเอกสารหมายเลข 29 ว่า ตาม
ระเบียบของกรมตำรวจว่าด้วยอำนาจการสอบสวน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2527 ข้อ 218
(3.1.1)กำหนดว่า กองปราบปรามมีอำนาจทำการสอบสวนความผิดอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร
แต่จะทำการสอบสวนได้ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรืออนุญาตจากอธิบดีกรม
ตำรวจ รองอธิบดีกรมตำรวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน
กลางหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ฯลฯ
กรมตำรวจได้มีบันทึกสั่งการลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2526 คำสั่งกรมตำรวจที่
1264/2526 ลงวันที่ 27 กันยายน 2526 ที่ 844/2527 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2527
และที่ 572/2528 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2528 ตามลำดับ แต่งตั้งคณะพนักงาน
สอบสวนไว้ทำการสอบสวนเป็นการเฉพาะแล้ว แต่การสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงาน
สอบสวนกองปราบปรามคือ พันตำรวจเอกผาด ดวงฤทธิ์และพันตำรวจโทประฤติ
โกมลฐิติ กรมตำรวจได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้แล้วไม่ปรากฏหลักฐาน การสั่ง
การทางกรมตำรวจแต่ประการใดจึงไม่สามารถที่จะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้
โจทก์ฎีกาอีกว่าการที่อัยการจังหวัดภูเก็ตเสนอรายงานไปยังโจทก์ซึ่งเป็นอัยการ
พิเศษประจำเขต 8 อ้างว่าได้สั่งฟ้องนายโสภณและสั่งไม่ฟ้องนายประทีปหรือฮวด
เกิดผล โจทก์ไม่ทำความเห็นแย้งในการสั่งฟ้องนายโสภณเพราะคดีนี้อัยการจังหวัด
ภูเก็ตเสนอโจทก์ในกรณีที่มีความเห็นไม่ฟ้องนายประทีปหรือฮวดเท่านั้น ส่วนนาย
โสภณ อัยการจังหวัดภูเก็ตสั่งฟ้องไว้แล้วไม่ได้เสนอโจทก์ในการที่สั่งฟ้อง และตาม

ระเบียบคำสั่งของกรมอัยการ อัยการจังหวัดไม่ต้องเสนอความเห็นที่ส่งฟ้องไปยัง
อัยการพิเศษประจำเขต 8 นั้น เห็นว่าโจทก์เองเบิกความว่า คดีที่อัยการจังหวัดสั่ง
ฟ้องก่อนยื่นฟ้องต่อศาลอัยการพิเศษประจำเขต 8 มีอำนาจความเห็นแย้งคือสั่งไม่
ฟ้องได้การที่อัยการจังหวัดเสนอรายงานมายังโจทก์ซึ่งเป็นอัยการพิเศษประจำเขต 8
แล้วว่ามีความเห็นสั่งฟ้องนายโสภณและสั่งไม่ฟ้องนายประทีป โจทก์ก็มีได้ทำความ
เห็นแย้งแต่ประการใดในการสั่งฟ้องนายโสภณ ก็เท่ากับโจทก์เห็นด้วยกับคำสั่งของ
อัยการจังหวัดที่สั่งฟ้องนายโสภณ ดังนั้นพฤติการณ์ที่โจทก์ให้กองปราบปรามทำการ
สอบสวนพยานหลักฐานใหม่ และทำความเห็นใหม่เป็นสั่งไม่ฟ้องนายโสภณในข้อหา
ใช้จางวานฉำนายปรีดีกับพวก จึงเป็นที่น่าสงสัยดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ส่วนที่
โจทก์ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้บันทึกในคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ที่
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้กรมอัยการพิจารณาดำเนินการซึ่งต่อมาได้มีคำสั่ง
ไม่ฟ้องผู้ต้องหาเช่นเดียวกับกรณีนายโสภณและรายงานให้จำเลยทราบแล้วตาม
เอกสารหมาย จ.9 ถึง จ.11 จำเลยย่อมทราบดีว่าอัยการพิเศษประจำเขตมีอำนาจสั่ง
คดีภายในเขตได้แต่ยังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ว่า อัยการพิเศษประจำเขต
ไม่มีอำนาจกลับคำสั่งของอัยการจังหวัด แสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะใส่ความโจทก์ให้
ได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่า ในเรื่องขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของอัยการพิเศษ
ประจำเขตมีอยู่เพียงใดจำเลยอาจไม่ทราบได้ การที่จำเลยให้สัมภาษณ์ต่อ
หนังสือพิมพ์ตามข้อความดังกล่าวเนื่องจากกรณีที่ญาติของนายปรีดีได้มาร้องขอ
ความเป็นธรรมโดยตรงต่อจำเลยถึงพฤติการณ์ที่โจทก์มีคำสั่งไม่ฟ้องนายโสภณ จึง
ถือไม่ได้ว่าการกล่าวของจำเลยดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
ส่วนที่จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาว่าคดีนี้มีใช่เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย
หากเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ดำเนินคดีด้วยตนเอง ดังนั้นโจทก์ชอบที่จะให้ผู้
พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงลายมือชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มี

คำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้นศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ว่าจะ
เป็นคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องด้วยตนเองก็ตาม ในคดีซึ่งห้ามฎีกาไว้
โดยมาตรา 218, 219 และ 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้า
อธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัยก็
ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
221 เกี่ยวกับคดีนี้ อธิบดีกรมอัยการได้มีหนังสือลงลายมือชื่อรับรองว่า รูปคดีมีเหตุ
อันสมควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย ดังนั้น ศาลฎีกามีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้
พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงลายมือชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามที่จำเลยโต้แย้งที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษายกฟ้องโจทก์ต้องกันมานั้นชอบด้วยรูปคดีแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>